

Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste ?

Il ne revient pas à l'État seul de décider de ce qui est juste, car il existe des **critères de justice indépendants** de sa décision auxquels il doit lui-même répondre, et au nom desquels on peut donc **légitimement** lui résister

« Il y a deux sortes de lois : les lois justes et les injustes. Je suis le premier à préconiser l'**obéissance** aux lois justes. C'est une **responsabilité morale** aussi bien que **légale**. Or, cette même responsabilité morale nous commande inversement de **désobéir** aux lois injustes. (...) Quiconque enfreint une loi injuste doit le faire **ouvertement**, avec ferveur, et la volonté d'en accepter les conséquences. Je soutiens qu'un homme qui refuse d'obéir à une loi lui paraissant injuste en son âme et conscience et qui se soumet de plein gré à la peine de prison afin d'en démontrer l'injustice à ses concitoyens, exprime en agissant ainsi son très grand **respect pour la loi**. »

Martin Luther King, *Révolution non-violente*, 1965

« Des fondements de l'État tels que nous les avons expliqués ci-dessus, il résulte avec la dernière évidence que sa **fin dernière** n'est pas la domination ; ce n'est pas pour tenir l'homme par la crainte et faire qu'il appartienne à un autre que l'État est institué ; au contraire c'est pour **libérer** l'individu **de la crainte** pour qu'il vive autant que possible en sécurité c'est-à-dire conserve, aussi bien qu'il se pourra, sans dommage pour autrui, son **droit naturel d'exister et d'agir**. Non, je le répète, la fin de l'État n'est pas de faire passer les hommes de la condition d'êtres raisonnables à celle de bêtes brutes ou d'automates, mais au contraire il est institué pour que leur âme et leur corps s'acquittent en sûreté de toutes leurs fonctions, pour qu'eux-mêmes usent d'une Raison libre, pour qu'ils ne luttent point de haine, de colère ou de ruse, pour qu'ils se supportent sans malveillance les uns les autres. **La fin de l'État est donc en réalité la liberté**. »

Baruch Spinoza, *Traité théologico-politique*, 1670, ch. XX

« La masse des hommes **sert l'État** de la sorte, pas en tant qu'hommes, mais **comme des machines**, avec leurs corps. Ils forment l'armée de métier, les geôliers, policiers etc... Dans la plupart des cas, il n'existe aucun libre exercice du jugement ou du **sens moral** ; mais ils se mettent au niveau du bois, de la terre et des pierres ; et l'on pourrait réaliser des hommes de bois qui rempliraient aussi bien cette fonction. Ils ne méritent pas plus de respect que des épouvantails ou un étron. Ils ont la même valeur que des chevaux ou des chiens. Pourtant, ce sont de tels êtres qu'on juge communément de **bons citoyens**. D'autres – comme la plupart des législateurs, politiciens, juristes, ministres ou fonctionnaires – servent l'État surtout **avec leur tête** ; et, comme ils font rarement la moindre distinction morale, ils risquent tout autant de servir le Diable, sans en avoir l'intention, que Dieu. Un tout petit nombre – héros, patriotes, martyrs, réformateurs au sens fort, des hommes enfin, servent l'État **avec leur conscience** aussi et lui résistent nécessairement pour l'essentiel ; il les traite souvent en ennemis. »

« (...) Il existe des lois injustes : consentirons-nous à leur obéir ? Tenterons-nous de les amender en leur obéissant jusqu'à ce que nous soyons arrivés à nos fins — ou les transgresserons-nous tout de suite ? En général, les hommes, sous un gouvernement comme le nôtre, croient de leur devoir d'attendre que la majorité se soit rendue à leurs raisons. Ils croient que s'ils résistaient, le remède serait pire que le mal ; mais si le remède se révèle pire que le mal, c'est bien la faute du gouvernement. C'est lui le responsable. Pourquoi n'est-il pas plus disposé à prévoir et à accomplir des réformes ? Pourquoi n'a-t-il pas d'égards pour sa minorité éclairée ? Pourquoi pousse-t-il les hauts cris et se défend-il

avant qu'on le touche ? Pourquoi n'encourage-t-il pas les citoyens à rester en alerte pour lui signaler ses erreurs et améliorer ses propres décisions ? »

Henry David Thoreau, La Désobéissance civile, 1849

« Il n'y a donc pas de roi dans la tribu, mais un **chef** qui n'est **pas un chef d'État**. Qu'est-ce que cela signifie ? Simplement que le chef ne dispose d'aucune autorité, d'aucun pouvoir de coercition (*droit de contraindre quelqu'un à obéir*), d'aucun moyen de donner un ordre. Le chef n'est pas un commandant, les gens de la tribu n'ont aucun devoir d'obéissance. L'espace de la chefferie n'est pas le lieu du pouvoir. Ce n'est donc certainement pas de la chefferie primitive que peut se déduire l'appareil étatique.

En quoi le chef de la tribu ne préfigure-t-il pas le chef d'État ? En quoi une telle anticipation de l'État est-elle impossible dans le monde des Sauvages ? (...) Les fonctions du chef, telles qu'elles ont été analysées ci-dessus, montrent bien qu'il ne s'agit pas de fonctions d'autorité. Essentiellement chargé de résorber les conflits qui peuvent surgir entre individus, familles etc... il ne dispose, pour rétablir l'ordre et la concorde, que du seul **prestige** que lui reconnaît la société. Mais prestige ne signifie pas **pouvoir**, et les moyens que détient le chef pour accomplir sa tâche de pacificateur se limitent à l'usage exclusif de la **parole** : non pas même pour arbitrer entre les parties opposées, car le chef n'est pas un juge, il ne peut se permettre de prendre parti pour l'un ou l'autre ; mais pour, armé de sa seule éloquence, tenter de persuader les gens qu'il faut s'apaiser, renoncer aux injures, imiter les ancêtres qui ont toujours vécu dans la bonne entente. Entreprise jamais assurée de la réussite, pari chaque fois incertain, car la parole du chef n'a **pas force de loi**. Que l'effort de persuasion échoue, alors le conflit risqué de se résoudre dans la violence et le prestige du chef peut fort bien n'y point survivre, puisqu'il a fait la preuve de son impuissance à réaliser ce que l'on attend de lui. »

Pierre Clastres, La société contre l'État, Chap.11, 1974

« Quoique ceux qui entrent dans une société remettent l'égalité, la liberté, et le pouvoir qu'ils avaient dans l'état de nature, entre les mains de la société, afin que l'**autorité législative** en dispose de la manière qu'elle trouvera bon, et que le bien commun requiert ; ces gens-là, néanmoins, en **remettant** ainsi leurs **droits naturels**, n'ayant d'autre intention que de pouvoir **mieux conserver leurs libertés**, leurs propriétés (car, enfin, on ne saurait supposer que des créatures raisonnables changent leur libre condition naturelle, dans l'intention d'en avoir une plus mauvaise), le **pouvoir** de l'autorité législative établie par eux ne peut jamais être supposé devoir s'étendre **plus loin que le bien public ne le demande**. Ainsi, qui que ce soit qui a le pouvoir souverain d'une communauté, est **obligé de gouverner suivant les lois établies** et connues du peuple, non par des décrets arbitraires ; d'établir des Juges désintéressés et équitables qui décident les différends par ces lois ; d'employer les forces de la communauté seulement pour faire exécuter ces lois ; et en tout cela de ne se proposer d'autre fin que la **tranquillité**, la sûreté, le bien du peuple. »

Locke, Traité du gouvernement civil, 1690

« La seule raison légitime que puisse avoir une communauté pour user de la force contre un de ses membres est de l'empêcher de nuire aux autres. Contraindre quiconque pour son propre bien, physique ou moral, ne constitue pas une justification suffisante. Un homme ne peut pas être légitimement contraint d'agir ou de s'abstenir sous prétexte que ce serait meilleur pour lui, que cela le rendrait plus heureux ou que, dans l'opinion des autres, agir ainsi serait sage ou même juste. Ce sont certes de bonnes raisons pour lui faire des remontrances, le raisonner, le persuader ou le supplier, mais non pour le contraindre ou lui causer du tort s'il agit autrement. La contrainte ne se justifie que lorsque la conduite dont on désire détourner cet homme risque de nuire à quelqu'un d'autre. Le seul aspect de la conduite d'un individu qui soit du ressort de la société est celui qui concerne les autres. Mais pour ce qui ne concerne que lui, son indépendance est, de droit, absolue. Sur lui-même, sur son corps et son esprit, l'individu est souverain. »

John Stuart Mill, *De la liberté*, 1859.

« Qu'est-ce que les **Lumières** ? Les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme **hors de l'état de tutelle** dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'**incapacité de se servir de son entendement** sans être **dirigé par un autre**. Elle est due à notre propre faute lorsqu'elle résulte non pas d'une insuffisance de l'entendement, mais d'un manque de **courage** pour s'en servir sans être dirigé par un autre. *Sapere aude !* Aie le courage de penser par toi-même ! Telle est la devise des Lumières. Paresse et lâcheté sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre d'hommes, alors que la nature les a affranchis depuis longtemps de toute tutelle étrangère, restent cependant volontiers, leur vie durant, **mineurs**. Il est si commode d'être mineur. Si j'ai un livre pour me tenir lieu d'esprit, un directeur pour ma conscience, un médecin pour mon régime... je n'ai pas besoin de me fatiguer moi-même. Je n'ai pas besoin de penser, pourvu que je puisse payer ; d'autres se chargeront à ma place de ce travail fastidieux. (...) Après avoir rendu stupide le bétail domestique et soigneusement pris garde que ces paisibles créatures ne puissent faire un pas hors du parc où ils les ont enfermés, ils leur montrent ensuite le danger qu'il y aurait à marcher seuls. Or le danger n'est sans doute pas si grand, car après quelques chutes ils finiraient bien par apprendre à marcher, mais de tels accidents rendent timorés (*lâches*) et font généralement reculer devant toute nouvelle tentative. Il est donc difficile pour l'individu de s'arracher tout seul à la tutelle, devenue pour lui presque un état naturel. Il y a même pris goût, et il se montre incapable, pour le moment, de se servir de son propre entendement, parce qu'on ne l'a jamais laissé s'y essayer. (...) »

Or, pour répandre ces lumières, il n'est besoin de rien d'autre que de la liberté ; de fait, de sa plus inoffensive manifestation, à savoir l'**usage public de sa raison** et ce, dans tous les domaines. Mais j'entends crier de tous côtés : « Ne raisonnez pas ! ». Le médecin dit : « Ne raisonnez pas, faites vos exercices ! ». Le percepteur (*des impôts*) : « Ne raisonnez pas, payez ! ». Le prêtre : « Ne raisonnez pas, croyez ! ». Dans tous ces cas il y a limitation de la liberté. L'usage public de notre raison doit toujours être libre, car lui seul **peut répandre les lumières** parmi les hommes »

Kant, *Qu'est-ce que les Lumières ?* (1784)

« À toute époque, les idées de la **classe dominante** sont les idées dominantes ; autrement dit, la classe qui est la **puissance matérielle** dominante de la société est en même temps la **puissance spirituelle** dominante. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose en même temps, de ce fait, des moyens de la production intellectuelle, si bien qu'en général, elle exerce son pouvoir sur les idées de ceux à qui ces moyens font défaut. Les pensées dominantes ne sont rien d'autre que l'**expression des rapports sociaux** qui font d'une seule classe la classe dominante, donc les **idées qui justifient sa suprématie**. Il va de soi que, dans la mesure où ils dominent en tant que classe et déterminent une époque dans tout son champ, ils le font en tous domaines ; donc, qu'ils dominent aussi, entre autres choses, comme penseurs, comme producteurs de pensées ; bref, qu'ils règlent la production et la distribution des idées de leur temps. »

Karl Marx et Friedrich Engels, *L'Idéologie allemande*, 1845-1846

« Avant tout nous constatons que les **droits dits de l'homme** ne sont rien d'autre que les droits du **membre** de la **société bourgeoise**, c'est-à-dire de l'**homme égoïste**, de l'homme séparé de la collectivité. (...) D'après la Déclaration des droits de l'homme de 1791 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » La liberté est donc le droit de faire et d'entreprendre tout ce qui ne nuit à aucun autre. La frontière à l'intérieur de laquelle chacun peut se mouvoir sans être *nuisible* à autrui est définie par la loi. Il s'agit de la liberté de l'homme en tant qu'**atome isolé**, replié sur lui-même. (...) Le droit humain à la liberté n'est pas fondé sur la **relation** des hommes entre eux mais au contraire, sur leur **séparation**. Il est le *droit* à cette séparation, le droit de l'individu limité à lui-même.

L'application pratique de ce droit à la liberté individuelle est le droit à la **propriété privée**. En quoi consiste le droit de l'homme à la propriété privée ? Article 16 : « Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. » Le droit de l'homme à la propriété privée est donc le droit de jouir et de disposer de sa fortune à son gré, sans se rapporter à d'autres hommes, donc sans tenir compte de la société, c'est le droit à l'égoïsme. Cette liberté individuelle-là, de même que son application, constituent le fondement de la société bourgeoise. À chaque homme elle fait trouver en l'autre homme, non la réalisation, mais au contraire la limite de sa liberté. »

Karl Marx, À propos de la question juive, 1843